

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2669/2538

พนักงานอัยการ จังหวัด อุดรธานี
นาย ประวัติ หรือ ก่อ ง วีระกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 297

ก่อนเกิดเหตุประมาณ 10 วัน จำเลยที่ 1 เคยทะเลาะและชกต่อยกับจำเลยที่ 2 เนื่องจากจำเลยที่ 2 ค้างชำระค่าอาหารที่ร้านของจำเลยที่ 1 วันเกิดเหตุก่อนเวลาเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ได้ขับรถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านของจำเลยที่ 2 แล้วชะลอความเร็วของรถลงและตะโกนเข้ามาในร้านของจำเลยที่ 1 ว่า สบายนะเดี๋ยว มาต่อมาอีกสักครู่ ค.ภรรยาของจำเลยที่ 2 ขับรถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านของจำเลยที่ 1 และตะโกนเข้ามาในร้านอีกว่าซุ่มกระจอกหมายความว่าพวกกระจอก จากนั้นจำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้เข้าม้ายืนอยู่ในหน้าร้านและเรียกคนในร้านออกไปเมื่อคนในร้านไม่ออกไปจำเลยที่ 3 ได้เข้ามาใช้มีดไล่แทงบุตรชายของจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 ถือมีดยืนคุมเชิงอยู่หน้าร้าน เมื่อจำเลยที่ 1 เข้าห้ามก็ถูกจำเลยที่ 3 ใช้มีดฟันจำเลยที่ 1 จึงเข้าไปคว้ามีดปังตอซึ่งมีไว้สำหรับสับเนื้อออกมานอกร้านและเห็นจำเลยที่ 3 วิ่งไล่ว.โดยมีจำเลยที่ 2 ยืนถือมีดคุกอยู่ จำเลยที่ 1 วิ่งผ่านจำเลยที่ 2 แต่ผ่านไม่ได้จึงเกิดการต่อสู้กับจำเลยที่ 2 ระหว่างต่อสู้ ท.ได้เข้ามาช่วยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ด้วย เมื่อปรากฏว่าก่อนจะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 และ ค.ภรรยาจำเลยที่ 2 เป็นฝ่ายก่อเหตุและหาเรื่องจำเลยที่ 1 กับพวกขึ้นก่อน แม้จำเลยที่ 1 มีสาเหตุทะเลาะชกต่อยกับจำเลยที่ 2 มาก่อนวันเกิดเหตุก็ตามแต่การที่จำเลยที่ 2 และค.ยังเจ็บแค้นจำเลยที่ 1 แล้วนำไปก่อเรื่องจนทำให้เกิดเหตุทำร้ายกันในเวลาต่อมาโดยจำเลยที่ 1 กับพวกหาได้สมำครใจ

เข้าวิวาทต่อสู้ด้วยไม้หอกแต่เป็นการกระทำที่จำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตน หรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายที่ใกล้ จะถึงและได้กระทำพอสมควรแก่เหตุแล้ว การกระทำของจำเลยที่ 1 ย่อมเป็นการ ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิด

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2532 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยที่ 1 กับพวกอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมทำร้ายจำเลยที่ 2 ที่ 3 และนาย ทองคำ ตาดี โดยใช้ไม้และมีดบังตอเป็นอาวุธรุมตีและฟันถูกจำเลยที่ 3 ที่บริเวณตา ซ้ายจนตาแตก ถูกจำเลยที่ 2 ที่บริเวณท้ายทอยลึกถึงกะโหลกศีรษะ และถูกนาย ทองคำ ตาดีที่บริเวณใบหน้าและศีรษะลึกถึงกะโหลก จนกะโหลกศีรษะบิ่น กระดูก อ่อนที่จมูกขาด แผลที่แก้มลึกถึงเหงือกและฟัน เป็นเหตุให้บุคคลทั้งสามได้รับ อันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297

จำเลยที่ 1 ไม่ได้ให้การ ถือว่าจำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297, 83 จำคุกคนละ 4 ปี จำเลยทั้งสามนำสืบรับกับเหตุการณ์เป็นประโยชน์ แก่การพิจารณาคดีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้คนละหนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 78 จำคุกจำเลยทั้งสามไว้คนละ 3 ปี

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 3 คนละ 2 ปี ทางนำสืบของจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละหนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 3 คนละ 1 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ว่า ก่อนเกิดเหตุประมาณ 10 วัน จำเลยที่ 1 เคยทะเลาะและชกต่อยกับจำเลยที่ 2 เนื่องจากจำเลยที่ 2 ค้างชำระค่าอาหารที่ร้านของจำเลยที่ 1 ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยที่ 1 กับพวกวัยรุ่นประมาณ 4 - 5 คน ได้ร่วมกันใช้ไม้และมีดเป็นอาวุธตีและฟันทำร้ายจำเลยที่ 2 ที่ 3 และนายทองคำเป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และนายทองคำได้รับอันตรายสาหัส และจำเลยที่ 2 ที่ 3 และนายทองคำได้ร่วมกันใช้มีดฟันทำร้ายจำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ได้รับอันตรายสาหัส

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ที่จำเลยที่ 1 กับพวกใช้ไม้และมีดเป็นอาวุธตีและฟันทำร้ายจำเลยที่ 2 ที่ 3 และนายทองคำนั้นเป็นการกระทำโดยสมัครใจเข้าวิวาททำร้ายกัน จำเลยที่ 1 จึงอ้างว่าได้กระทำไปเพื่อป้องกันสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ดังที่โจทก์ฎีกานั้นหรือไม่ โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบให้รับฟังได้ว่าในวันเกิดเหตุก่อนจะเกิดเหตุทำร้ายกันจำเลยที่ 1 กับพวกและจำเลยที่ 2 ที่ 3 และนายทองคำได้ทะเลาะโต้เถียงทำทายเป็นเหตุเข้าสู่ทำร้ายกันข้อเท็จจริงได้ตามคำเบิกความของนางคำฮองบุตรพันธ์ ภรรยาของจำเลยที่ 2 ซึ่งเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่าวันเกิดเหตุก่อนจะเกิดเหตุพยานกับจำเลยที่ 2 จัดงานเลี้ยงวันเกิดให้บุตรสาวที่บ้านของพยาน มีจำเลยที่ 3 เพื่อนของจำเลยที่ 2 นายทองคำน้องชายของ

พยานและบุคคลอื่นอีกไปร่วมงานหลายคนหลังจากเลี้ยงสุราอาหารจนถึงเวลา
ประมาณ 22 นาฬิกา พยานและจำเลยที่ 2 ชวนเพื่อนที่ไปร่วมงานบางคนไปรับ
ประทานสุกี้ ที่ร้านรสสยามซึ่งตั้งอยู่ในตลาดอำเภอบ้านดุงห่างจากบ้านพยาน
ประมาณ 2-3 กิโลเมตร พยานกับพวกรวม 4 คน ล่วงหน้าไปก่อนส่วนจำเลยที่ 2 ที่
3 จะตามไป พยานกับพวกไปถึงร้านรสสยามและสั่งสุกี้ แล้วออกมายืนริมถนนเห็น
จำเลยที่ 2 ที่ 3 เดินมาถึงหน้าร้านร่วมโพธิ์ของจำเลยที่ 1 มีบุตรชายของจำเลยที่ 1
กับพวกวัยรุ่นประมาณ 4-5 คน และจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกันใช้ไม้และมีดเป็นอาวุธตี
และฟันทำร้ายจำเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งตามคำเบิกความของนางคำฮองยีนยันว่าจำเลยที่ 1
กับพวกเป็นฝ่ายก่อเหตุเข้ามาทำร้ายจำเลยที่ 2 ที่ 3 เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
นายคำเขียน โคตรภักดีพยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่า คืบเกิดเหตุเวลา
ประมาณ 22 นาฬิกาขณะที่พยานนำรถเข็นไปจอดขายขนมอยู่ข้างร้านรสสยามห่าง
จากร้านร่วมโพธิ์ประมาณ 30 เมตร เห็นจำเลยที่ 2 ถึงจำเลยที่ 3 ซึ่งถือมีดจะเข้าไป
ฟันพวกวัยรุ่นในร้านร่วมโพธิ์ แต่จำเลยที่ 3 สะบัดหลุดแล้ววิ่งเข้าไปใช้มีดไล่ฟันพวก
วัยรุ่น พยานได้เรียกนางคำฮองให้ไปเรียกจำเลยที่ 2 ออกมา ตามคำเบิกความของ
นายคำเขียนกลับได้ความว่าจำเลยที่ 3 เป็นฝ่ายก่อเหตุเข้าไปใช้มีดไล่ฟันพวกของ
จำเลยที่ 1 ก่อนจำเลยที่ 1 อ้างตนเองเป็นพยานและมีนายวรราชย์หรือไก่ วีระกุลบุตร
ชายของจำเลยที่ 1 เป็นพยานเบิกความสอดคล้องกันว่า วันเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุ
จำเลยที่ 2 ได้ขับรถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านของจำเลยที่ 1 แล้วชะลอความเร็ว
ของรถลงและตะโกนเข้ามาในร้านของพยานว่าสบายนะ เดี่ยว มา ต่อมาอีกสักครู
นางคำฮองภรรยาของจำเลยที่ 2 ขับรถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านของพยานและ
ตะโกนเข้ามาในร้านของพยานว่าซุ่มกระจอกหมายความว่าพวกกระจอก จากนั้น
จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้เข้ามายืนอยู่ที่หน้าร้านเรียกคนในร้านออกไป เมื่อคนในร้านไม่
ออกไปจำเลยที่ 3 ได้เข้ามาใช้มีดไล่แทงนายวรราชย์ ส่วนจำเลยที่ 2 ถือมีดยืนคุมเชิง
อยู่หน้าร้าน จำเลยที่ 1 เข้าห้ามถูกจำเลยที่ 3 ใช้มีดฟันจำเลยที่ 1 จึงเข้าไปคว้ามีด

บึงตอซึ่งมีไว้สำหรับสับเนื้อออกมานอกร้านเห็นจำเลยที่ 3 วิ่งไล่ นายวรราชัยและเห็นจำเลยที่ 2 ยืนถือมีดคมอยู่ จำเลยที่ 1 วิ่งผ่านจำเลยที่ 2 แต่ผ่านไม่ได้จึงเกิดการต่อสู้กับจำเลยที่ 2 ระหว่างต่อสู้ นายทองคำเข้ามาช่วยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ด้วย ความขื่อนี้ นางอัมภา วีระกุล ภรรยาของจำเลยที่ 1 ซึ่งเบิกความเป็นพยานโจทก์ก็เบิกความเท็จสมคำเบิกความของจำเลยที่ 1 และนายวรราชัยว่าในวันเกิดเหตุก่อนจะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 และนางคำฮองภรรยาจำเลยที่ 2 เป็นฝ่ายก่อเหตุและหาเรื่องจำเลยที่ 1 กับพวก คำเบิกความของจำเลยที่ 1 และนายวรราชัยที่อ้างว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และนายทองคำเป็นฝ่ายก่อเรื่องขึ้นก่อนจึงมีน้ำหนักรับการรับฟัง จำเลยที่ 1 มีสาเหตุทะเลาะชกต่อยกับจำเลยที่ 2 มาก่อน และได้ความว่าในวันเกิดเหตุระหว่างที่จำเลยที่ 2 และนางคำฮองเลี้ยงสุราอาหาร จำเลยที่ 3 กับพวกที่บ้านของจำเลยที่ 2 ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องที่จำเลยที่ 1 ทะเลาะชกต่อยกับจำเลยที่ 2 ด้วย โดยในหมู่ผู้หญิงที่ไปร่วมงานต่างก็พูดว่าถ้าตนเป็นผู้ชายเหมือนกันถูกทำเช่นนั้นจะไม่ยอมจะต้องแก้แค้นให้ได้ ตามคำร้องเรียนของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และนายทองคำต่อพนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี เอกสารหมายเลข 2 เห็นได้ว่าจากเหตุที่จำเลยที่ 1 ทะเลาะชกต่อยกับจำเลยที่ 2 ก่อนวันเกิดเหตุจำเลยที่ 2 และนางคำฮองยังเจ็บแค้นแล้วนำไปก่อเรื่องจนทำให้เกิดเหตุทำร้ายกันในเวลาต่อมา การที่จำเลยที่ 1 กับพวกทำร้ายจำเลยที่ 2 ที่ 3 และนายทองคำได้รับอันตรายสาหัสดังกล่าว หาใช่เป็นการกระทำโดยสมัครใจเข้าวิวาทต่อสู้กันไม่ แต่เป็นการกระทำที่จำเลยต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายที่ใกล้จะถึงและได้กระทำพอสมควรแก่เหตุแล้ว การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายจำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิด

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ